

1503462-23.2021.8.26.0302

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Crimes de Trânsito

Magistrado: Ana Virginia Mendes Veloso Cardoso

Comarca: Jaú

Foro: Foro de Jaú

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/07/2022

... conhecida dos meios policiais por tráfico. O réu afirmou que havia ingerido bebida alcoólica e se recusou a realizar o teste de etilômetro, sendo conduzido à delegacia. Não recordaram quais sinais indicavam a alteração na capacidade psicomotora do acusado.

Pois bem.

É certo que o laudo pericial de fls. 27/29 revelou a existência de cocaína no exame de sangue do réu.

Contudo, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaú

Foro de Jaú

2ª Vara Criminal

Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Jaú-SP - cep 17210-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503462-23.2021.8.26.0302

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes de Trânsito

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2263498/2021 - DEL.POL.ITAPUI, 14871136 - DEL.POL.ITAPUI, 4316/21/406 - DEL.POL.ITAPUI, 2263498 - DEL.POL.ITAPUI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GLEDSON FERNANDO DE OLIVEIRA NARCIZO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Virginia Mendes Veloso Cardoso

VISTOS.

GLEDSON FERNANDO DE OLIVEIRA NARCIZO está sendo processado como incurso no artigo 306, "caput", c. c. artigo 298, inciso III, ambos do Código de Trânsito Brasileiro.

A denúncia foi recebida em 03 de fevereiro de 2022 (fls. 135/136).

Citado (fls. 142), o acusado apresentou defesa às fls. 147/149.

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e interrogado o réu (fls. 190/191).

Em debates, o representante do Ministério Público requereu a condenação do réu.

A defesa suscitou a nulidade da perícia realizada e pleiteou a absolvição do acusado. Subsidiariamente, pugnou pela fixação da pena no mínimo legal e a aplicação das benesses legais.

É o relatório.
Fundamento e Decido.

Afasto a preliminar de nulidade da prova pericial aventada pela defesa.

A despeito da alteração de sua versão em juízo, vislumbra-se de fls. 06/08, 11 e 21 que o réu concordou com a realização da coleta de sangue para perícia toxicológica, inexistindo elemento nos autos a amparar sua alegação de que foi forçado a se submeter ao exame.

No mérito, a ação é improcedente, pois não restou devidamente comprovado o preenchimento das elementares do tipo penal em comento.

Interrogado em juízo, o réu negou os fatos e aduziu que transitava com o veículo quando foi abordado por policiais militares. Recusou-se a realizar o teste do bafômetro porque não tinha ingerido bebida alcoólica e foi levado à delegacia, onde, após aproximadamente quatro horas, obrigaram-no a fazer exame de sangue. Não possui habilitação, não havia usado drogas e não conhecia os policiais militares.

Os policiais militares Mickaell e Douglas relataram, em síntese, que receberam informação de que um veículo teria sido entregue a traficantes como forma de pagamento de dívidas de droga e, em diligências, visualizaram o carro. O condutor desobedeceu a ordem de parada e se evadiu, transitando por várias ruas em alta velocidade, até parar em frente a uma residência. Abordaram o motorista e o identificaram como sendo o acusado, pessoa conhecida dos meios policiais por tráfico. O réu afirmou que havia ingerido bebida alcoólica e se recusou a realizar o teste de etilômetro, sendo conduzido à delegacia. Não recordaram quais sinais indicavam a alteração na capacidade psicomotora do acusado.

Pois bem.

É certo que o laudo pericial de fls. 27/29 revelou a existência de cocaína no exame de sangue do réu.

Contudo, a despeito de tal fato, não restou demonstrada, com a certeza necessária à prolação do decreto condenatório, a alteração na capacidade psicomotora do réu em razão da influência do entorpecente.

Isso porque os policiais contaram que patrulhavam com o intuito de localizar o veículo Astra, supostamente entregue para pagamento de uma dívida de droga. Todavia, não houve relato de que o acusado estivesse conduzindo o automóvel de forma irregular antes da ordem de parada. Nesse contexto, e tendo em vista que a cocaína pode ser identificada no sangue em um período de 1 a 2 dias (<https://www.exametoxicologico.com.br/como-detectar-drogas-sangue/>), não há como afirmar, sem sombra de dúvida, o cometimento do delito aqui tratado.

Assim, e tendo em vista que a dúvida deve ser interpretada em favor do acusado, de rigor o decreto de improcedência.

Ante o exposto, julgo improcedente a presente ação penal e absolvo o réu GLEDSON FERNANDO DE OLIVEIRA NARCIZO da imputação contida na denúncia, com fulcro no artigo 386, VII, CPP.

Oportunamente, expeça-se o necessário e archive-se.

P.I.C.

Jaú, 22 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA